T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

2024



İletişim Bilgileri:

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Devlet Mahallesi, Dikmen Caddesi, No: 12, 06420
Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

0 (312) 415 29 00

www. masak.hmb.gov.tr

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU **1**

1. GİRİŞ **2**

1.1. Misyon, Vizyon, Hedef 2

1.2. Görev Alanları ve Fonksiyonlar 3

1.3. Öne Çıkan Veriler 4

1.4. Mali Bilgiler ve Personel Bilgileri 5

1.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 6

1.6. Teşkilat Yapısı 8

2. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ **9**

2.1. Şüpheli İşlem Bildirimleri 9

2.2. İhbar ve Araştırma Talepleri 12

2.3. Analiz 13

3. İDARİ YAPTIRIMLAR **15**

3.1. İşlem Ertelemeleri 15

3.2. Malvarlığının Dondurulması 17

4. İNCELEMELER **21**

5. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ **22**

5.1. Yükümlülüklere Uyum Denetimi 23

5.2. Mali Yaptırımlara Uyum Denetimi 26

6. DÜZENLEME ve KOORDİNASYON **27**

6.1. Düzenlemeler 27

6.2. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu 28

7. ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ **30**

7.1. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ile İlişkiler 30

7.2. Egmont Grubu Faaliyetleri 31

7.3. Muadil Kurumlar ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler 32

8. EĞİTİM ve KAMUOYU BİLİNÇLENDİRME **33**

8.1. Eğitim Faaliyetleri 33

8.2. Kamuoyu Bilinçlendirme Faaliyetleri 34

BAŞKANIN SUNUŞU

Başkanlığımız, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231'inci maddesi kapsamında belirlenen görev ve yetkiler doğrultusunda, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanında Ülkemizin mali istihbarat birimi olarak faaliyet göstermekte ve bu alandaki mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine uygun olarak görev ifa etmektedir.

2024 yılı, MASAK'ın görevlerini titizlikle ve yüksek bir iş hacmiyle sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Terör örgütleriyle irtibatlı mali yapılanmalarla mücadeleye yönelik istihbarat birimleri, adli merciler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla yapılan analizlerde, finansal veriler çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmiş, şüpheli işlemlere ilişkin bulgular ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Başkanlığını yürüttüğümüz Değerlendirme Komisyonu talepleri üzerine alınan Cumhurbaşkanı kararları titizlikle uygulamaya geçirilmiş ve takip edilmiştir. Malvarlığı dondurma kararlarının uygulamasında etkinliğin artırılması amacıyla mali yaptırımlara uyum denetimleri artırılmış, programlı denetimler planlanmıştır.

Dönem içerisinde Ülkemiz için olumsuz ekonomik sonuçları olan dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarla bağlantılı finansal hareketlerin tespiti ve engellenmesinde mücadeleci paydaş kurumlarla yakın iş birliği yürütülmüştür. Bir yandan alınan çok sayıda şüpheli işlem bildirimlerinde yüksek analiz oranları yakalanırken diğer yandan yapılan analiz, inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda adli mercilere çok sayıda dosya iletilmiştir.

2024 yılında MASAK'ın yoğun çalışmaları neticesinde yaşanan önemli bir gelişme, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin göstergelerdeki olumlu performans sayesinde, FATF'ın Haziran 2024 Genel Kurul toplantısında Ülkemizin gri listeden çıkarılması olmuştur. Bunun yanı sıra, FATF 5'inci tur karşılıklı değerlendirme süreci 2025 yılında başlamış olup ulusal risk değerlendirme raporunun güncellenmesine yönelik hazırlık süreci devam etmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede bilgi paylaşımı ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabalarımız da 2024 yılında artarak devam etmiştir. Bu kapsamda Kuveyt ve Somali mali istihbarat birimleriyle mutabakat muhtıraları imzalanmış; böylece bugüne kadar imzalanan toplam mutabakat muhtırası sayısı 64'e ulaşmıştır.

2024 yılına ilişkin faaliyetlere dair detaylı bilgiler raporun ilgili bölümlerinde sunulmuş olup kamuoyunun ve paydaş kurumlarımızın istifadesine saygıyla arz olunur.

Bu vesileyle sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hasan KAYMAK
Başkan

1. GİRİŞ

1.1. Misyon, Vizyon, Hedef

MİSYON

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

VİZYON

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.

HEDEF

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla ekonomik güvenliği esas alan etkin bir mücadele yürütmektir.

1.2. Görev Alanları ve Fonksiyonlar

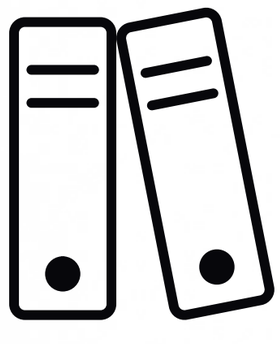
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231'inci maddesi kapsamında, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı ana hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir.

Başkanlığımız; suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kapsamında, mali istihbarat birimi fonksiyonunu yerine getirmekte; veri toplama ve analiz, inceleme ve denetim, düzenleme ve koordinasyon, uluslararası iş birliği ve kamuoyu bilinçlendirme gibi çok yönlü ve kapsamlı görevleri icra etmektedir.

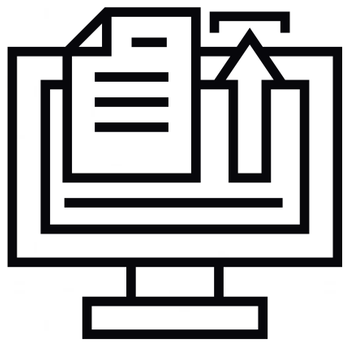


- **Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele**
- **Terörizmin Finansmanı ile Mücadele**
- **Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadele**

1.3. Öne Çıkan Veriler



6.354
Açılan Dosya,
6.191
Sonuçlanan
Dosya



4.621
Analiz
Raporu



60.467
Analiz
Yapılan Kişi



44
İnceleme
Raporu



529
Yükümlülük
Denetimi



4.994
İşlem Erteleme



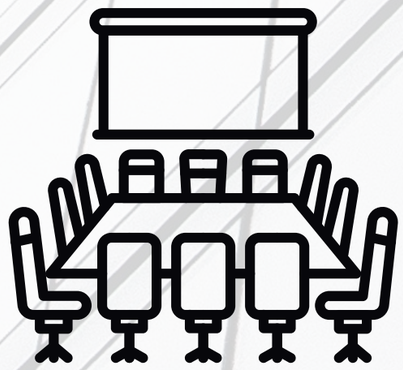
4 Malvarlığı Dondurma Kararı
69 Gerçek Kişi, 19 Tüzel Kişi



91 Ülkeden Gelen
748 Bilgi Talebi,
36 Ülkeye
Gönderilen 74
Bilgi Talebi



1 Kanun,
3 Yönetmelik,
2 Tebliğ
Düzenlemesi



35
Konferans, Çalıştay, Eğitim
3784
Katılımcı

1.4. Mali Bilgiler ve Personel Bilgileri

2024 yılında Başkanlığımızın toplam harcaması 231,6 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın %87'si personel giderlerinden oluşturmaktadır.

Harcama kalemlerinin dağılımında gösterilen cari transferler, FATF ile Egmont Grubuna yapılan yıllık üyelik aidatlarından oluşmaktadır.



2024 Yılı Harcamaların Yüzde Dağılımı

2024 yıl sonu itibarıyla Başkanlığımız bünyesinde görev yapan toplam personel sayısı 349 olup personel sayısının yıllar itibarıyla değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2022 - 2024 Dönemi Toplam Personel Sayısı

1.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Başkanlığımız, bilgi teknolojileri altyapısını sürekli geliştirerek dijitalleşme, veri güvenliği ve istihbarata dayalı karar alma yetkinliklerini güçlendirmektedir. 2024 yılı itibarıyla aşağıdaki teknolojik iyileştirmeler ve sistemsel dönüşümler gerçekleştirilmiştir:

1 - EMİS (Entegre Mali İstihbarat Sistemi): Entegre Süreç ve Bilgi Yönetimi

EMİS, kurumun belge ve insan kaynakları yönetimi, kara para aklama ile mücadele süreçlerinin takibi ve çok kaynaklı veri sorgulama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş entegre bir platformdur.

- Sistem, kamu kurumları ve özel sektör yükümlüleri başta olmak üzere çok sayıda paydaş ile entegre biçimde çalışmaktadır.
- Bu yapı sayesinde yazışmalar hızlı, güvenli ve sistematik şekilde gerçekleştirilmekte; işlem süreleri azaltılmaktadır.
- 2023 yılından itibaren EMİS'in altyapısı ve bilgi güvenliği sistemleri güncellenmiş, sistem performansı ve sürdürülebilirliği önemli ölçüde artırılmıştır.

2 - MOS (MASAK Online Sistemi) ve Bildirim Kalitesinin Artırılması

MOS platformu, yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini dijital ortamda hızlı, etkili ve güvenli biçimde iletebilmesini sağlayan bir altyapıdır.

- Bildirimlerin içeriğini zenginleştirmek amacıyla yapay zekâ destekli kalite kontrol modülleri devreye alınmıştır.
- Doğal dil işleme (NLP) teknikleri ve makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla bildirimin içeriği analiz edilmekte, eksik ya da tutarsız alanlar otomatik olarak tespit edilmektedir.
- Bu sistemler sayesinde bildirim kalitesi artmakta ve analiz süreçleri daha verimli hale gelmektedir.

3 - Veri Analitiği, Karar Destek ve Ağ Analiz Kabiliyetleri

Veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla:

- İnsan kaynağı ve teknik donanım kapasitesi artırılmış, veri analitiği birimlerinde uzmanlaşma sağlanmıştır.
- Gelişmiş iş zekâsı araçları sayesinde tekil ve toplu analizler, anlık izleme panoları ve özelleştirilmiş raporlar üzerinden yürütülmektedir.
- Ağ analiz sistemleri ile kişi, kurum, işlem ve varlıklar arasındaki karmaşık ilişkiler haritalandırılmakta; erken uyarı ve örüntü tespiti yapılmaktadır.

4 - Kripto Varlıkların İzlenmesi ve Analizi

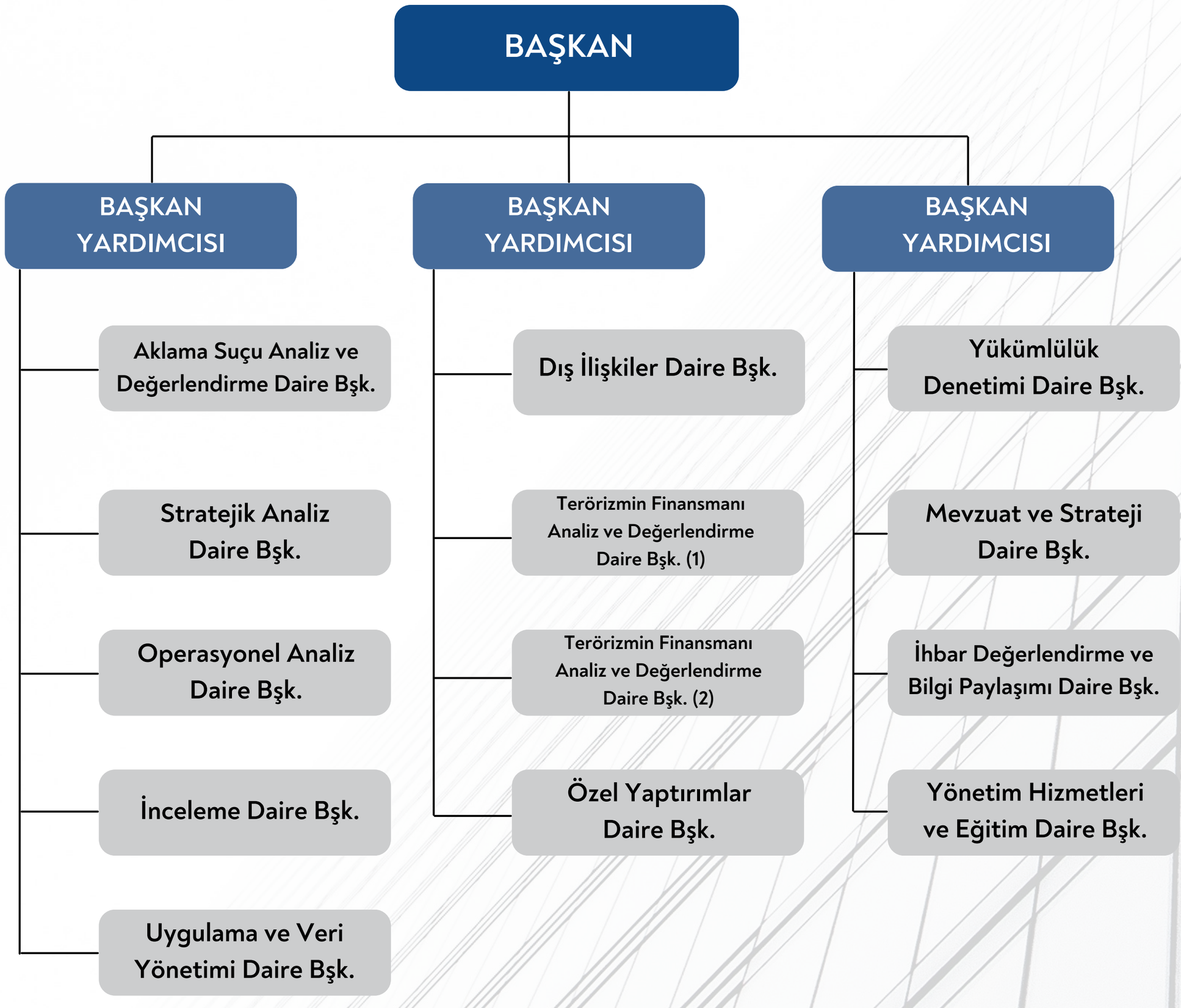
Kurumumuz, dijital varlık ekosistemindeki gelişmeleri yakından takip ederek, kripto varlıkların kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde kötüye kullanımını önlemeye yönelik teknolojik kapasitesini artırmıştır.

Bu kapsamda:

- Zincir üstü analiz yapabilen yazılımlar temin edilmiş, şüpheli transferlerin tespiti ve izlenmesi amacıyla aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- Adres bazlı davranış takibi, cüzdan geçmişi analizi, şüpheli işlemlerin etiketlenmesi ve uluslararası veri sağlayıcılarla entegrasyon yoluyla derinlemesine analiz yapılmaktadır.
- Yasa dışı kripto hareketliliğinin tespiti, terörizmin finansmanı ve kara para aklama şemalarının erken aşamada belirlenmesi amacıyla sürekli takip ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir.
- Elde edilen analiz çıktıları, diğer istihbarat sistemleriyle ilişkilendirilerek çok boyutlu değerlendirme yapılmasına olanak tanımaktadır.

1.6. Teşkilat Yapısı

2024 yıl sonu itibarıyla Başkanlığımız bünyesinde 3 başkan yardımcılığı ve 13 daire başkanlığı bulunmaktadır.



2. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ

Başkanlığımızın veri toplama fonksiyonu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu kapsamda yükümlüler, kendileri nezdinde gerçekleşen ya da aracılık ettikleri işlemlerden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı şüphesi taşıyanları, şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) aracılığıyla Başkanlığımıza bildirmekle yükümlüdür.

Bunun yanı sıra, bireysel ve kurumsal ihbarlar ile yargı mercilerinden gelen araştırma talepleri de analiz süreçlerinde veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Başkanlığımız, elde edilen veriler ışığında 5549 sayılı Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231'inci maddesi çerçevesinde hem münferit vaka analizleri, hem de yığın veri üzerinden stratejik analizler gerçekleştirmektedir.

2.1. Şüpheli İşlem Bildirimleri

Şüpheli işlem bildirimleri Başkanlığımız veri tabanına kaydedilmekte ve gelecek dönem analizlerinde değerlendirilmek amacıyla muhafaza edilmektedir.

442
Yükümlü

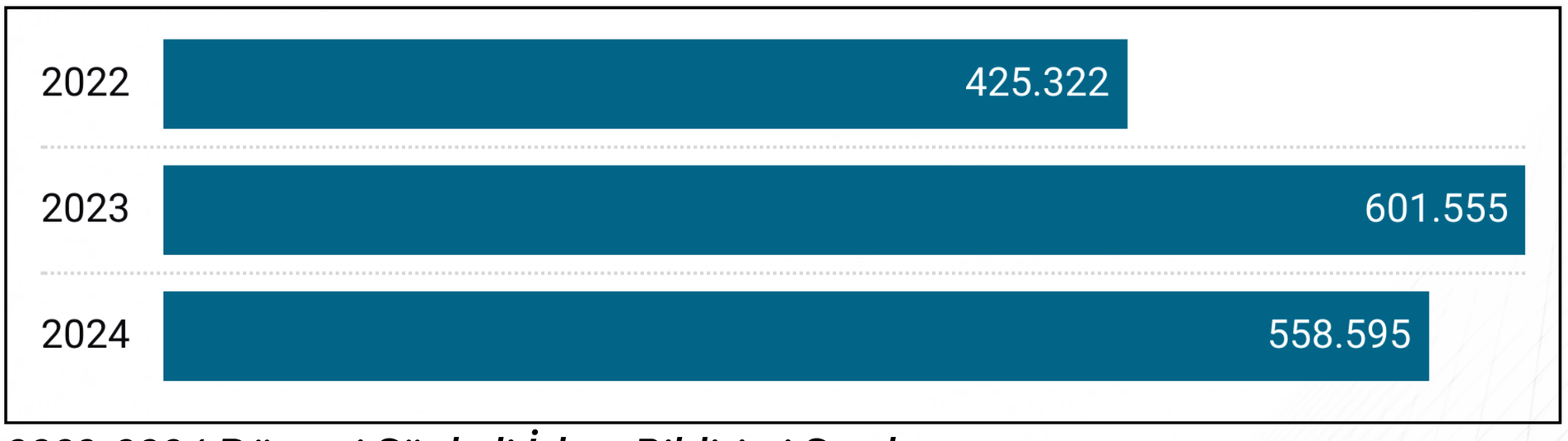
375'i Finansal Kuruluş

558.595
Bildirim

1.065.825 Hakkında Bildirim Alınan Kişi Sayısı

%81
Analiz Oranı

453.196 Analiz Edilen ŞİB Sayısı

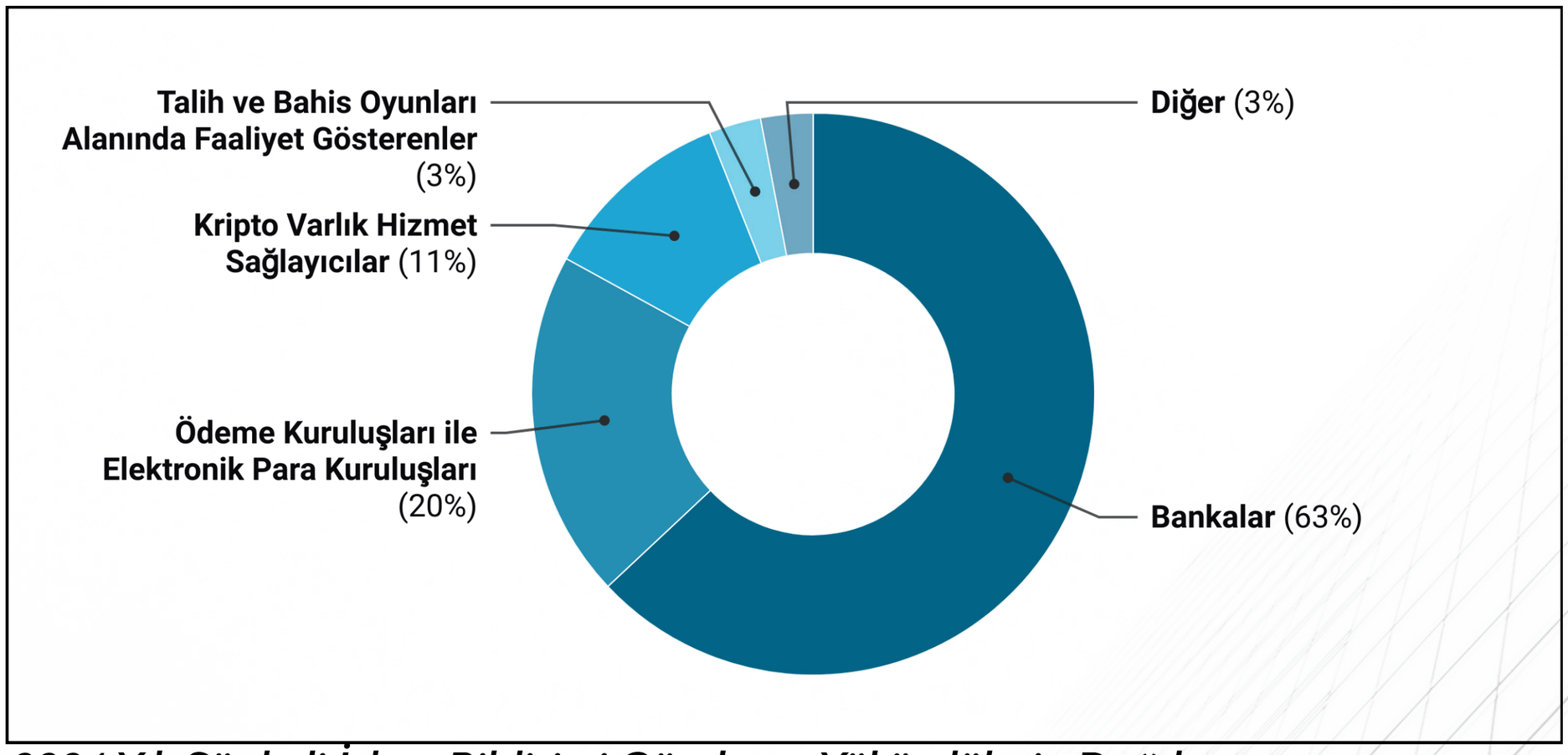


2022-2024 Dönemi Şüpheli İşlem Bildirimi Sayıları

Şüpheli işlem bildirimlerinin sayısı, mali istihbarat sistemimizin yüksek kapasite ile sürdürüldüğünü ve yükümlü kuruluşların bildirim sorumluluğuna ilişkin farkındalık düzeyinin kalıcı biçimde arttığını ortaya koymaktadır.

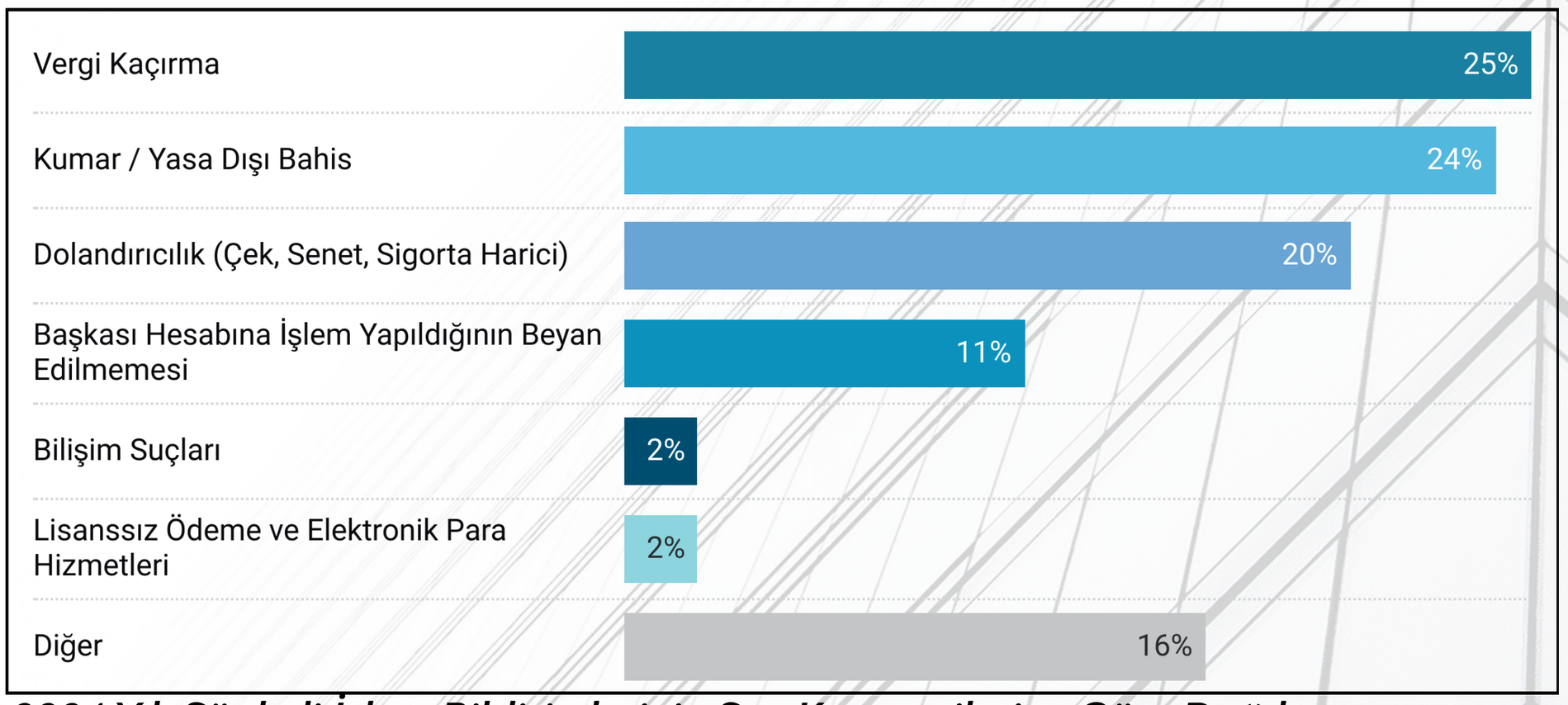
2024 yılında, bir önceki yıla göre şüpheli işlem bildirim sayısında sınırlı bir azalma gözlenmiştir. Bu azalışın; daha etkin ön eleme süreçleri, artan farkındalık ve alınan önleyici tedbirlerin sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Bildirim kalitesi ise henüz ideal düzeye ulaşmamış olmakla birlikte, artış eğilimi göstermektedir.

Başkanlığımızın gözetim alanı, ekonomimizin geniş bir kesimine yayılmaktadır. Bildirim gönderen yükümlü sayısında artış eğilimi devam etmektedir. Geçen yıl Başkanlığımıza bildirimde bulunan yükümlü sayısı 395 iken, bu sayı 2024 yılında 442'ye yükselmiştir. Bu artış, finans dışı sektörlerde de bildirim oranlarının göreceli olarak arttığını işaret etmektedir.



2024 Yılı Şüpheli İşlem Bildirimi Gönderen Yükümlülerin Dağılımı

2024 yılında iletilen şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınmıştır. Bildirimde bulunan yükümlülerin başında bankalar gelmektedir. Bankaları sırasıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları takip etmektedir.



2024 Yılı Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Suç Kategorilerine Göre Dağılımı

2024 yılı bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımında; vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları öne çıkmaktadır.

2.2. İhbar ve Araştırma Talepleri

Başkanlığımıza ulaşan ihbar ve araştırma talepleri, gönderen kişi veya kurumun yükümlü olup olmadığına bakılmaksızın, bireysel ya da kurumsal niteliklerine göre sınıflandırılmakta ve Başkanlığımız veri tabanına kaydedilmektedir.

İhbarlar, gerçek veya tüzel kişilerden gelen başvuruları kapsarken, araştırma talepleri ise adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderilen talepleri içermektedir.

15.895

İhbar ve Araştırma Talebi Sayısı

%95

Adli Makamlar ile Kolluk Birimlerinden Gelen Talebin Oranı



Adli Taleplerin Dağılımı

2.170

CİMER Başvuru Sayısı

2024 yılında Başkanlığımıza ulaşan ihbar ve araştırma taleplerinin sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık %18 oranında artış göstermiştir.

2.3. Analiz

2024 yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından toplam 6.354 analiz dosyası açılmış, bunlardan 6.191'i sonuçlandırılmıştır.

Sonuçlandırılan analizlerde 60.467 kişi hakkında tespit yapılmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili mercilere 4.621 analiz raporu iletilmiştir.

6.191

Sonuçlanan Analiz Dosya Sayısı

4.621

İlgili Mercilere İletilen Analiz Raporu Sayısı

180

Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı

Başkanlığımızın analiz kapasitesindeki gelişimin ve süreç yönetiminde sağlanan etkinliğin bir göstergesi olarak sonuçlandırılan analiz dosya sayısı, 2023 yılına kıyasla %17, raporlama sayısı ise %20 oranında artış göstermiştir.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma Kapsamında Yapılan Analizler

266
Sonuçlanan Analiz Dosya Sayısı

282
İlgili Mercilere İletilen Rapor Sayısı

27.428
Analiz Yapılan Kişi Sayısı

2024 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 263 analiz raporu ve bilgi notu ile suçtan elde edilen değere ilişkin 19 rapor düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili mercilere gönderilmiştir.

Yasa dışı bahis organizatörlerinin kullandığı üçüncü kişilere ait banka hesaplarında gerçekleşen 1.655 işlem, 5549 sayılı Kanunun "İşlemlerin ertelenmesi" başlıklı 19/A maddesi uyarınca ertelenmiştir.

Ayrıca, mahkemeler tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128'inci maddesi kapsamında aşağıda belirtilen bakiyelere el koyma kararı verilmiştir.

Cinsi	2024 Yılı Toplam Tutarları
TL (Türk Lirası)	78.554.880
USD (Amerikan Doları)	126.303
EUR (Avro)	20.030

2024 Yılı El Koyma Kararı Verilen Tutarlar

3. İDARİ YAPTIRIMLAR

15.768
İşlem Erteleme Talep Sayısı

4.994
İşlem Erteleme Karar Sayısı

69 Gerçek Kişi
19 Tüzel Kişi
Malvarlığı Dondurulan Gerçek ve Tüzel Kişi Sayıları

3.1. İşlem Ertelemeleri

İşlem ertelemesi, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin mücadelenin bir parçası olarak, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması halinde askıya alınması veya gerçekleşmesine izin verilmemesi uygulamasıdır.

5549 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca yükümlü olarak kabul edilen finansal kuruluşlar tarafından 2024 yılı içinde Başkanlığımıza toplam 15.768 adet işlem erteleme talebi iletilmiş, bunlardan 4.994'ü (%32) hakkında işlem erteleme kararı verilmiştir.

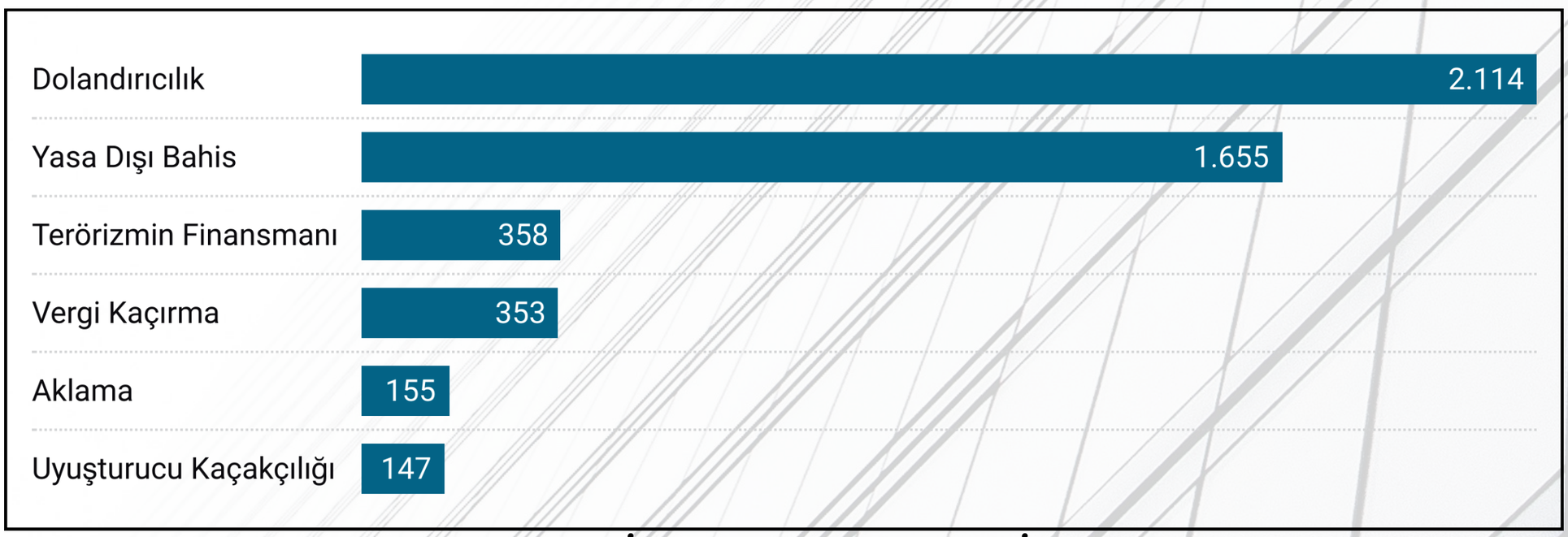
2024 yılında erteleme kararı verilen 985 kişi içerisinde ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı 669 olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda ertelenen işlemlerin 2024 yılı toplam tutarları gösterilmiştir.

Ertelenen İşlemler	2024 Yılı Toplam Tutarları
TL (Türk Lirası)	3.796.639.166
USD (Amerikan Doları)	112.809.026
EUR (Avro)	27.439.409
GBP (Sterlin)	110.707
AUD (Avustralya Doları)	3.089
Altın (gr)	26.898
Kripto Varlık (TL)	47.885.752
Diğer (Eurobond)	902.860

2024 Yılı Erteleme Kararı Verilen Tutarlar

2024 yılında erteleme kararı verilen işlemlerin suç türleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2024 Yılı Erteleme Kararı Verilen İşlemlerin Suç Türleri İtibarıyla Dağılımı

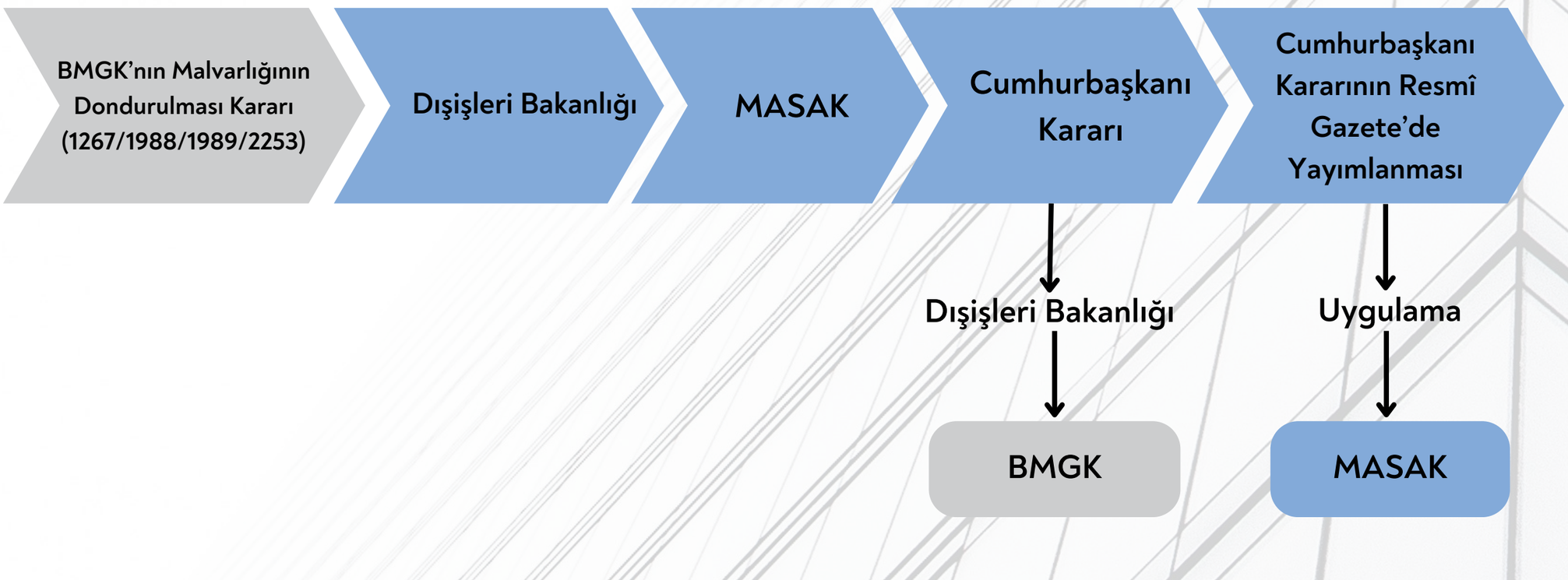
3.2. Malvarlığının Dondurulması

1 - BMGK Kararları ve Uygulama Süreci

Birleşmiş Milletler, BM Şartı kapsamında sahip olduğu "ortak tedbir ve yaptırımları belirleme yetkisi" doğrultusunda, bazı terör örgütleri veya teröristlere yönelik olarak, bu kişi ve kuruluşlarla bağlantılı malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar almaktadır.

Söz konusu kararların uygulanmasına ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik usul ve esaslar, ulusal mevzuatımızda 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

6415 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararlarında listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ait malvarlıklarının dondurulması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alınmakta ve gecikmeksizin uygulanmaktadır.

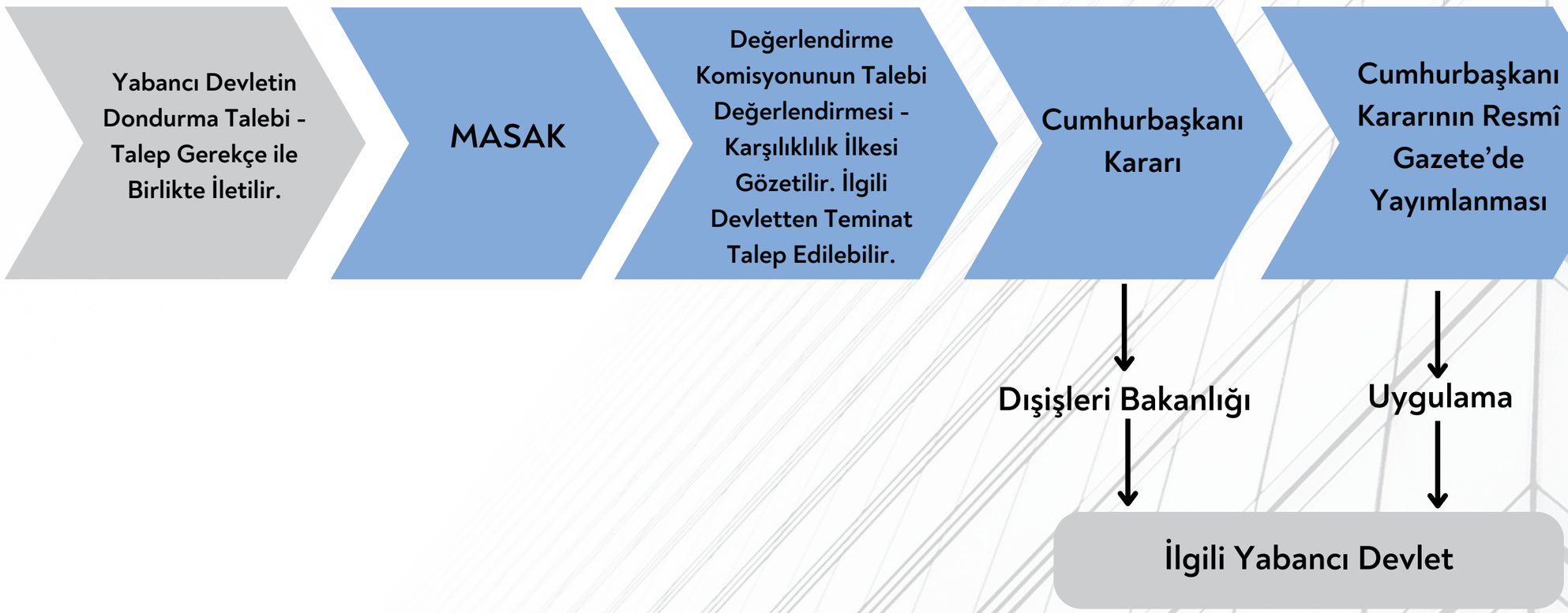


2024 Yılı Toplam Karar Sayısı 5

Malvarlığı Dondurma Kararı Kaldırılan 1 Gerçek Kişi
Bilgi Güncellemesi Yapılan 15 Gerçek Kişi

2 - Yabancı Devlet Talebi Kapsamında Malvarlıklarının Dondurulması

6415 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca bir yabancı devlet hükümeti tarafından; bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak ülkemizden talepte bulunulması halinde, söz konusu talepler Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmekte ve uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanmaktadır. Bu kapsamda alınan kararlar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmektedir.



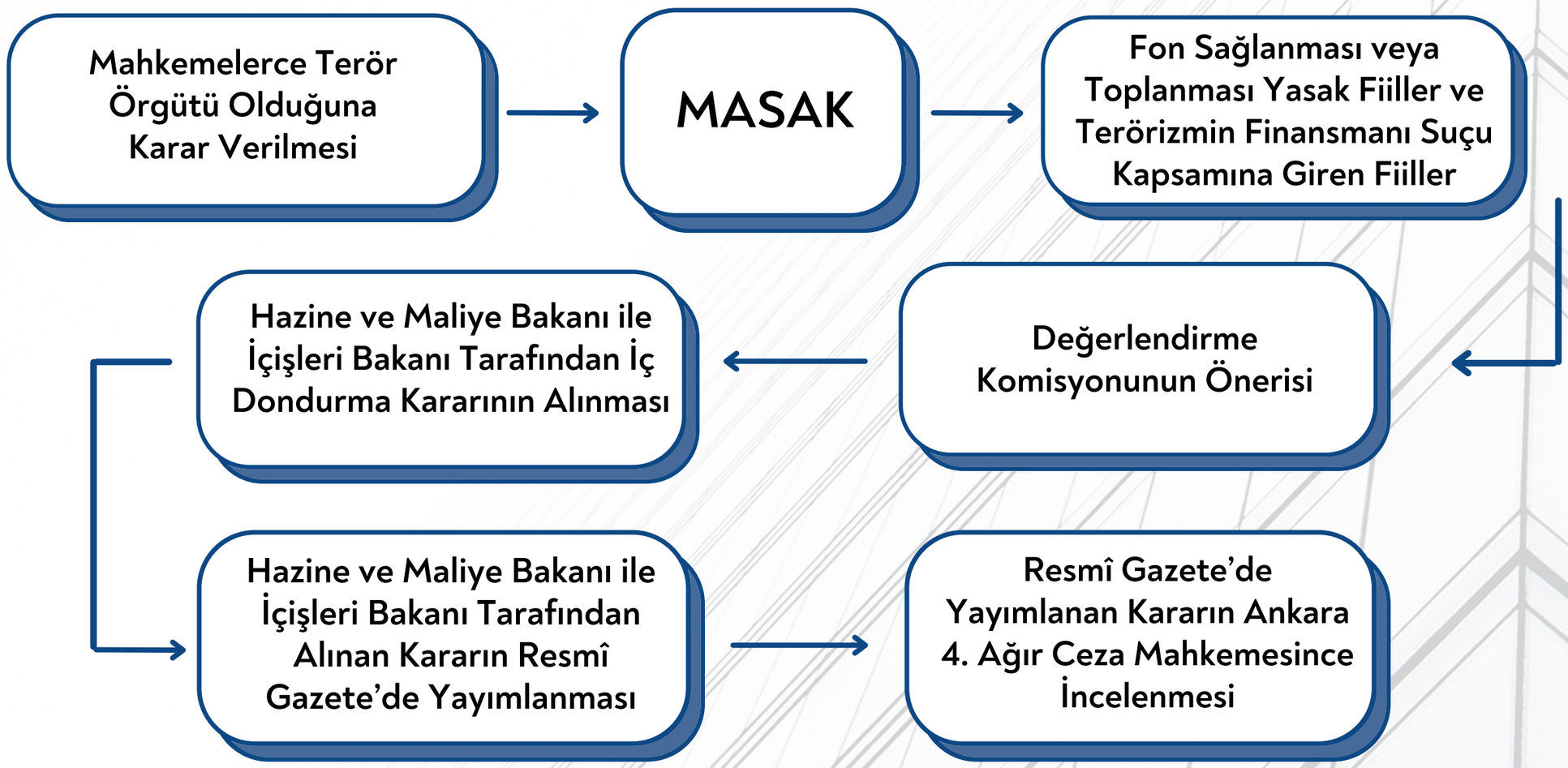
2024 Yılı Toplam Karar Sayısı 1

Yabancı Devlet Talep Sayısı 1
Malvarlığı Dondurma Kararı Alınan 16 Gerçek Kişi

3 - Yurt İçi Malvarlığı Dondurma Uygulama Süreci

6415 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Ülkemizdeki mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra aynı Kanunun 3 ve 4'üncü maddeleri kapsamına giren fon sağlanması veya toplanması yasak olan fiilleri gerçekleştirdiğine dair makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonun Ülkemizde bulunan malvarlığı dondurulabilmektedir.

Malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararlar, Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte alınmaktadır.



2024 Yılı Toplam Karar Sayısı 3

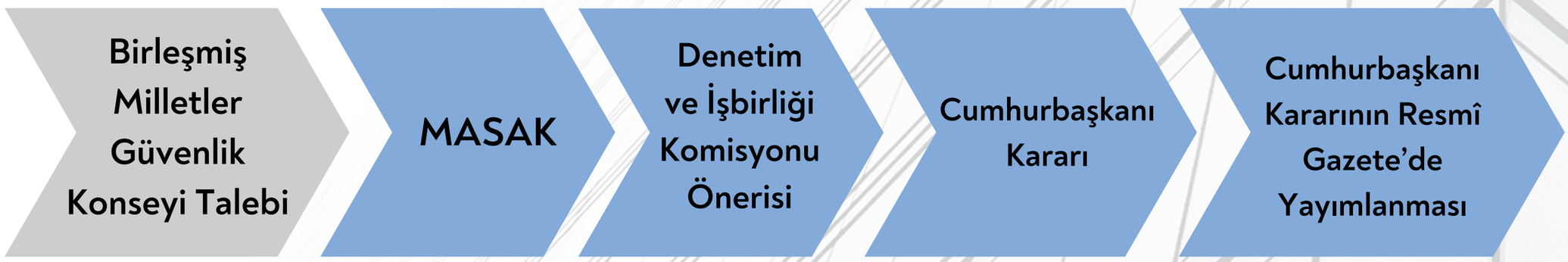
Malvarlığı Dondurma Kararı Alınan
53 Gerçek Kişi, 19 Tüzel Kişi/Organizasyon

4 - 7262 sayılı Kanun Kapsamında Malvarlığının Dondurulması Süreci

BMGK'nın kararlarına konu kişi veya kuruluşların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Ülkemizde bulunan malvarlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması veya yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Ayrıca BMGK'nın kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde Komisyonun önerisi üzerine Ülkemizdeki malvarlıkları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulmaktadır.

7262 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında alınan kararların Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte oluşturulan listeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde gecikmeksizin ilan edilmektedir.



2024 Yılı Toplam Karar Sayısı 4

Malvarlığı Dondurma Kararı Alınan
1 Gerçek Kişi, 3 Tüzel Kişi/Organizasyon

4. İNCELEMELER

Başkanlığımız tarafından, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararnamenin 231'inci maddesi çerçevesinde, aklama suçu ile etkin mücadele amacıyla inceleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda, denetim elemanları aracılığıyla gerçekleştirilen incelemelerde aklama suçuna ilişkin somut bulguların tespiti durumunda, yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Gerektiğinde Cumhuriyet savcılıklarının koordinasyonunda da yürütülebilen bu incelemelere ek olarak, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında malvarlığına el koyma talebinde bulunulabilmektedir.

44

İnceleme Rapor Sayısı

1.299

Raporlarda Geçen Kişi Sayısı

148

Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı

2024 yılında 44 dosyanın incelemesi tamamlanmış olup denetim elemanları tarafından aklama suçu incelemeleri sonucunda 148 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

5. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLERİ

Yükümlülüklere uyum denetimi kapsamında mevzuata uygunluk, etkinlik, ihlal inceleme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Başkanlığımız, finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin mevzuata uyum denetimlerini risk odaklı ve proaktif bir denetim yaklaşımıyla yürütmektedir.

Uyum denetimleri neticesinde uygulanan toplam idari para cezası, 2024 yılında 1 milyar TL seviyelerine yaklaşarak yükümlülükler konusunda güçlü bir caydırıcılık sağlama hedefinin altı çizilmiştir.

423

Yükümlülüklere Uyum Denetimi Gerçekleştirilen Yükümlü Sayısı

178

Mali Yaptırımlara Uyum Denetimi Gerçekleştirilen Yükümlü Sayısı

965 Milyon TL

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı

5,2 Milyon TL

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı

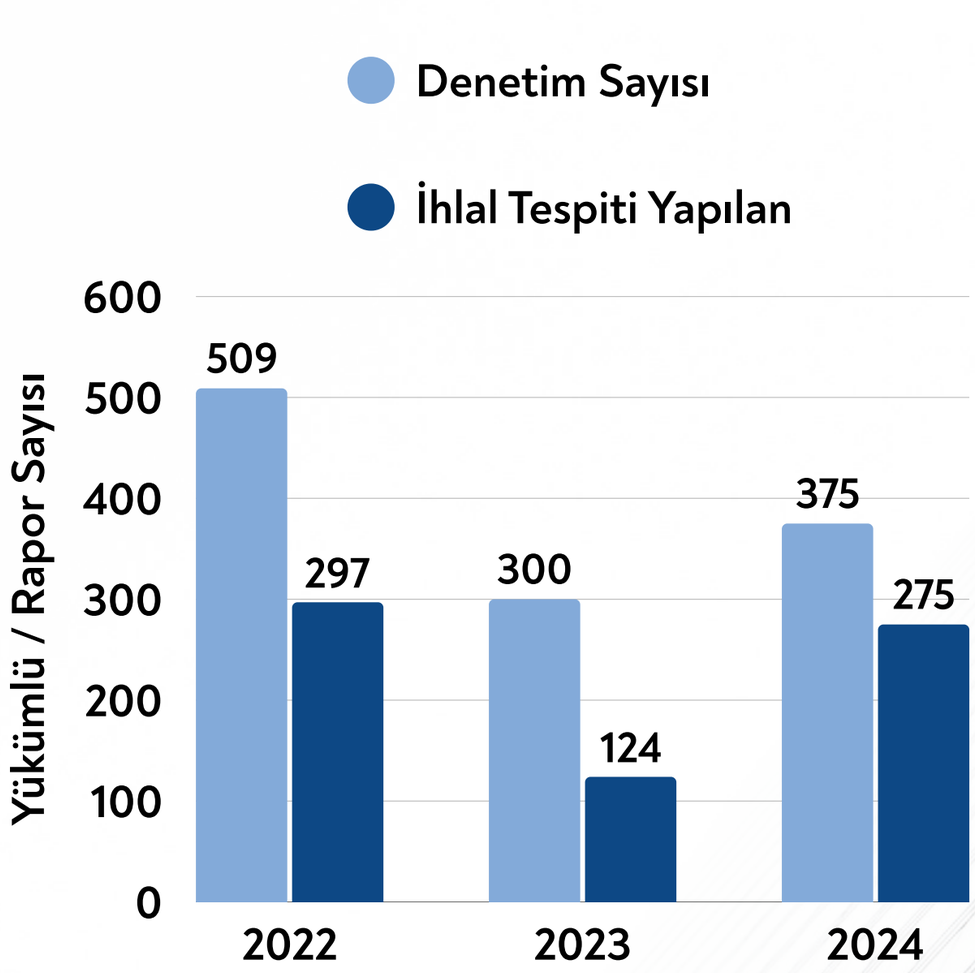
27

Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı

5.1. Yükümlülüklere Uyum Denetimi

5549 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde düzenlenen yükümlülük denetimi kapsamında "yükümlülüklere uyum denetimi" ve "yükümlülük ihlal incelemesi" yapılmaktadır.

2022-2024 döneminde tamamlanan denetimler ve ihlal tespitlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.



Grafikte yükümlülük denetimi kapsamında yürütülmekte olan tüm denetimler dikkate alınarak toplulaştırılmış veriler yansıtılmıştır.

Denetim ve inceleme sonucuna göre yapılan; savcılık suç duyuruları, yükümlülere yazılan süre verme ve uyarı yazıları gibi uygulamalar ihlal tespiti kapsamında yandaki grafikte gösterilmiştir.

1 - Uygulanan Yaptırımlar

Yükümlülük ihlalleri ile karşılaşılması durumunda ihlalin türüne göre 5549 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine istinaden idari para cezası uygulanmaktadır.

Kanunun 14'üncü maddesine göre adli ceza uygulanmasını gerektirir bir ihlalin tespiti halinde ise adli mercilere suç duyurusunda bulunulmaktadır.

2 - İdari Para Cezaları

5549 sayılı Kanunun 3, 4, 6 ve 9/A maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin ihlali durumunda, yükümlülere idari para cezası uygulanmaktadır.

Müşterinin tanınması
Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
Şüpheli işlem bildirimi
Elektronik tebligat ile bildirim

Ayrıca Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca, 5'inci maddede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda Başkanlıkça yazılı ihtarda bulunularak süre verilmektedir. Süre içinde gerekli önlemleri almayan yükümlüler hakkında idari para cezası uygulanmakta; durum ayrıca faaliyetlerinin kısıtlanması veya izin belgelerinin iptali için ilgili kurumlara bildirilmektedir.

2022-2024 yıllarında idari para cezası uygulanan yükümlü sayısı, yükümlülüğe aykırı fiiller ve uygulanan idari para cezası tutarlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yükümlü Sayıları



Yıl	İdari Para Cezası Tutarları (TL)
2022	105.149.790
2023	354.666.360
2024	964.217.056

2022-2024 Dönemi İdari Para Cezası Tutarları

3 - Adli Cezalar

5549 sayılı Kanunun 7, 8 ve 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ilgili kişiler hakkında Kanunun 14'üncü maddesi uyarınca adli cezai işlemler uygulanmaktadır.

Bilgi ve belge verme yükümlülüğünün ihlali
Kayıtların muhafazası ve ibraz edilmemesi
Şüpheli işlem bildirimi ile ilgili gizlilik yükümlülüğünün ihlali

Ayrıca Kanunun 15'inci maddesi gereği; kendi adına ancak başkası hesabına hareket eden kimsenin, bu durumu yazılı olarak yükümlü kuruluşa bildirmemesi halinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5.000 güne kadar adli para cezası uygulanabilmektedir.

Bu tür fiiller daha sınırlı sayıda gözlemlendiğinden, adli ceza uygulamaları idari para cezalarına kıyasla daha düşük sayılarda olmaktadır.

2022-2024 döneminde Başkanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirmeler kapsamında, 5549 sayılı Kanunun 14 ve 15'inci maddesine istinaden yapılan suç duyurularına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kişi Sayısı

2022	2023	2024
33	67	27

5.2. Mali Yaptırımlara Uyum Denetimi

Başkanlığımız, 6415 ve 7262 sayılı Kanunlar kapsamında; yükümlü kişi ve kurumların, malvarlığının dondurulmasına yönelik kararların uygulanmasına ilişkin sistemlerinin etkililiğini denetlemektedir.

2024 yılı itibarıyla, Risk Bazlı Uyum Denetimi Programı çerçevesinde 12 farklı yükümlü grubundan toplam 178 yükümlü denetime tabi tutulmuştur.

6415 ve 7262 sayılı Kanunlar çerçevesinde 2022-2024 Dönemi "Risk Bazlı Hedeflenen Mali Yaptırımlara (TF/KİSYF) Uyum Denetimi" faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

	2022	2023	2024
Denetlenen Yükümlü	160	168	178
Yaptırım Uygulanan Yükümlü	11	11	1
İPC Toplam (TL)	10 Milyon TL	15 Milyon TL	5,2 Milyon TL

6. DÜZENLEME ve KOORDİNASYON

6.1. Düzenlemeler

2024 yılında MASAK düzenlemelerinde yapılan değişiklikler, yükümlü gruplarının tanımının genişletilmesi, yükümlülüklerin sıkılaştırılması ve uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik tedbirleri içermektedir.

Serbest avukatlar ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar yükümlü kapsamına alınmış, yasal bahis firmalarına müşterinin tanınması kuralı çerçevesinde kimlik tespiti yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, MASAK mevzuatında ciddi yaptırımlar öngörülen finansal kuruluşlar kategorisine alınmış; müşteri tanıma başta olmak üzere çeşitli yükümlülükleri yerine getirme konusunda daha yüksek sorumluluklara tabi kılınmıştır.

POS cihazlarının verilmesi ve kullanımı konusunda amaç dışı kullanımın önlenmesine yönelik sıkı denetim ve kontrol yükümlülükleri getirilmiştir.

Kimlik belgelerinde yer almayan bilgilerin zorunlu olmaktan çıkarılması gibi düzenlemelerle uygulamada kolaylık sağlayacak esneklikler sağlanmıştır.

İdari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar adli yargıda görülmekte iken yapılan değişiklikle idari yargı yolu açılmıştır.

2022-2024 döneminde yapılan mevzuat düzenlemelerinin özeti aşağıda gösterilmiştir.

2022	2023	2024
Tedbirler Yönetmeliği, 5 ve 21 no.lu Tebliğler	Tedbirler, Uyum ve Elektronik Tebligat Yönetmelikleri, 5 ve 19 no.lu Tebliğler	5549 Sayılı Kanun, Tedbirler, Uyum ve Elektronik Tebligat Yönetmelikleri, 5 ve 19 no.lu Tebliğler

6.2. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Faaliyetleri

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun 2022-2024 dönemi toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

	2022	2023	2024
Toplantı Sayısı	2	2	2
Üye Harici Davetli Sayısı	-	-	17
Karar	FATF Eylem Planı	FATF Uyum Süreci	Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılıkla Mücadele

2024 yılı Temmuz ayı toplantısında, dolandırıcılıkla mücadeledeki etkili ve etkisiz alanlar, mücadelede görev yapan kamu ve özel sektör paydaşları tarafından ortak çalışmalarla tespit edilmiştir.

Kasım ayında yapılan toplantıda ise Başkanlığımızca hazırlanan "Dolandırıcılıkla Mücadele Araştırma Raporu" ve "Eylem Planı Taslağı" ile "Yasa Dışı Bahisle Mücadele Çalışması" üzerinden çözüm önerilerine yönelik karar alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı

. Emniyet Genel Müdürlüğü
. Jandarma Genel Komutanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

. MASAK
. BDDK
. SPK
. TCMB
. SEDDK

Adalet Bakanlığı

. Cumhuriyet Başsavcılıkları
. Mahkemeler
. KVKK

Ticaret Bakanlığı

. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

1 2 3 4 5

Dolandırıcılıkla Mücadelede Görev Yapan Kamu Kurumları

01 Türkiye Bankalar Birliği

02 Türkiye Katılım Bankaları Birliği

03 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

04 Kredi Kayıt Bürosu

05 Bankalararası Kart Merkezi

06 Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği



Dolandırıcılıkla Mücadelede Özel Sektör Paydaşları

7. ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

7.1. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) ile İlişkiler

Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele amacıyla 1989 yılında kurulan ve daha sonra faaliyet alanına terörün finansmanı (2001) ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı (2012) ile mücadeleyi de dahil eden FATF'ın Türkiye (1991) dahil 38 ülke ve 2 bölgesel kuruluş üyesi bulunmaktadır.

Başkanlığımız, ülkemizin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek ve FATF standartlarına uyumu sağlamak amacıyla aktif olarak görev yapmaktadır.

Ülkemiz, FATF'ın 4. tur karşılıklı değerlendirme süreci kapsamında teknik uyum kriterlerinin büyük kısmında "tam uyumlu" veya "büyük ölçüde uyumlu" puanlar almış; ancak etkililik alanındaki eksiklikler nedeniyle 2021 yılında gri listeye alınmıştır. Yürütülen yoğun uyum çalışmaları neticesinde 3–6 Mayıs 2024 tarihli yerinde inceleme sonrasında, FATF Haziran 2024 Genel Kurulu'nda alınan kararla Ülkemiz gri listeden çıkarılmıştır.

FATF 5. tur değerlendirme süreci 2025 yılında başlamış olup Yaptırımları İzleme, Tehdit ve Kırılganlık Analizi çalışma grupları faaliyetlerini Başkanlığımız koordinasyonunda sürdürmektedir.

Ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin Ulusal Risk Değerlendirme (URD) raporu güncellenmekte, tüzel kişiler için risk analizi çalışmaları yürütülmekte ve kitle imha silahlarının finansmanına ilişkin ayrı bir URD çalışması hazırlanmaktadır.

7.2. Egmont Grubu Faaliyetleri

Başkanlığımız, 1998 yılından bu yana Egmont Grubu üyesidir. 2024 yılı sonu itibarıyla Egmont Grubu'na 177 mali istihbarat birimi üyedir.

Egmont Grubu'nun temel amacı; suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat birimleri arasında etkin iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmektir.

Başkanlığımız:

- Egmont Grubu bünyesindeki Mali İstihbarat Birim Başkanları Toplantısı,
- Çalışma Grupları,
- Avrupa II Bölgesel Grubu faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamaktadır.

Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla (mali istihbarat birimleri) bilgi ve belge değişiminde bulunma görevi kapsamında, güvenli bir araç olan ve Egmont Grubu üyesi mali istihbarat birimlerinin bağlı olduğu Egmont Güvenli Ağı (ESW) kullanılmaktadır.

Gelen Bilgi Talepleri	**91 Ülke**	**748 Talep**
Giden Bilgi Talepleri	**36 Ülke**	**74 Talep**
Gelen Anlık Bilgi Paylaşımı Talepleri	**48 Ülke**	**226 Paylaşım**

7.3. Muadil Kurumlar ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

5549 sayılı Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Başkanlığımız ile diğer ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi değişimini kolaylaştırmak ve iş birliğini artırmak amacıyla mutabakat muhtıraları imzalanmaktadır.

2024 yılında Kuveyt ve Somali mali istihbarat birimleriyle yeni muhtıralar imzalanmıştır.

2006 yılından itibaren imzalanan toplam muhtıra sayısı 64'e ulaşmıştır.

Başkanlığımızca;

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi,

İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi",

Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye Yatay Destek Programı III (2023-2026),

çerçevesinde yürütülen çalışmalara katkı sağlanmıştır.

8. EĞİTİM ve KAMUOYU BİLİNÇLENDİRME

8.1. Eğitim Faaliyetleri

Başkanlığımız, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkili bir önleyici sistem kurulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir.

Bu kapsamda;

- Yükümlü kuruluşlar,
- Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları,
- Kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları

gibi uygulayıcı paydaşlara yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

Ayrıca Başkanlık personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla gerek kurum içi gerekse iş birliği çerçevesinde dış kaynaklı eğitim programlarına katılım sağlanmıştır.

2024 yılında Başkanlığımız veya paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlenmiş olan çalıştay, konferans ve eğitim toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmektedir.

35

Çalıştay, Konferans ve Eğitim Sayısı

3.784

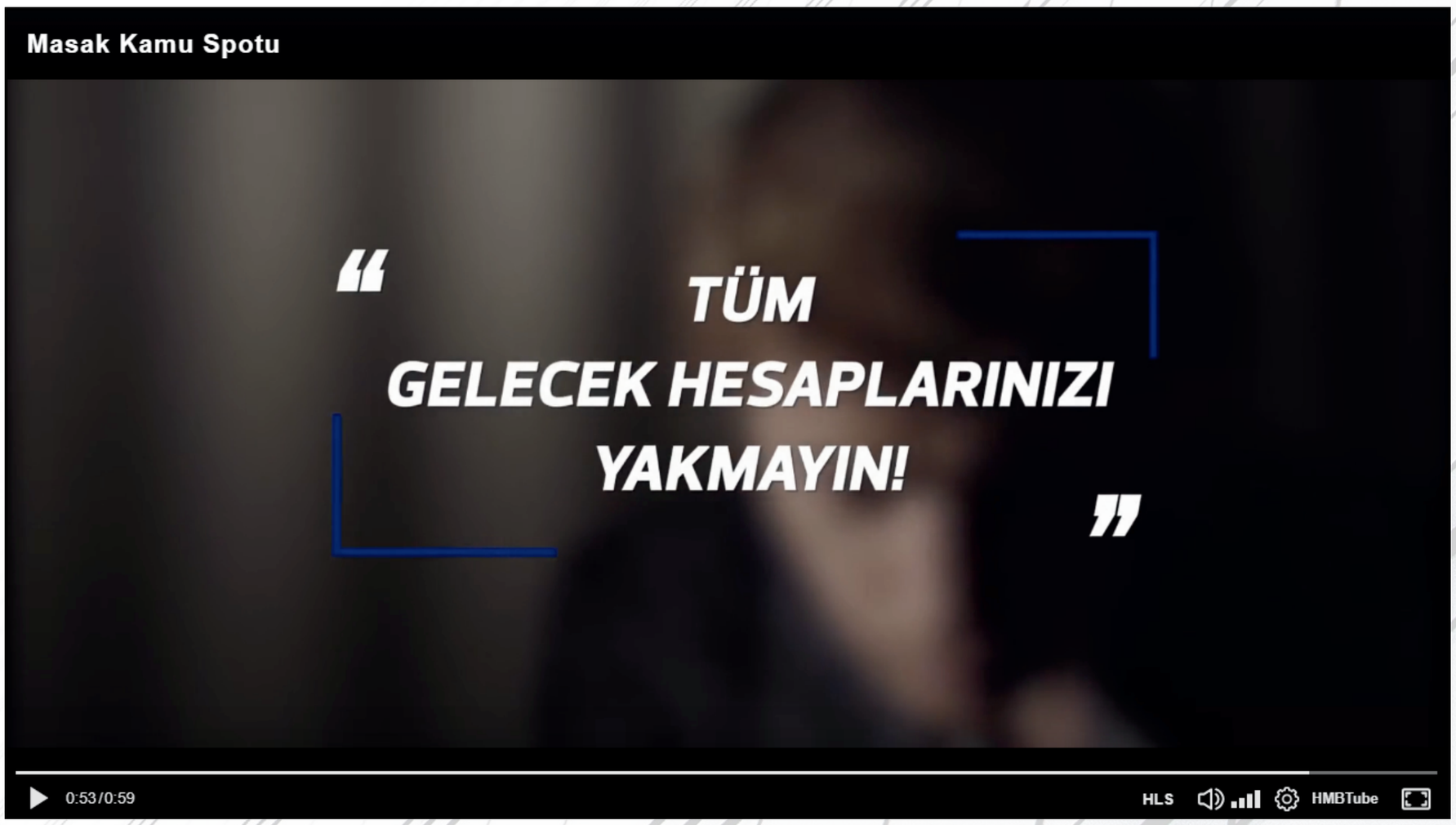
Katılımcı Sayısı

2024 yılı boyunca, yükümlüler ve kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen eğitim programlarıyla uyum sürecinin etkinliği artırılmıştır.

8.2. Kamuoyu Bilinçlendirme Faaliyetleri

5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirici broşürler ve kamu spotlarıyla mali suçlara ilişkin olarak yükümlü gruplarının ötesinde kamuoyu farkındalığının artırılmasına çalışılmaktadır.





masak.hmb.gov.tr/kamu-spotu

masak.hmb.gov.tr